



**Padilla
Unido**
2024-2027

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
MUNICIPAL. (Unidad de
Transparencia)
OFICIO:031/2026
ASUNTO: Contestación de Información**

**A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E:**

A través del presente medio, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 8, fracción III, 15, párrafo cuarto, 117, 119, 120, 121, 122 y 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas vigente, se da respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 780526326000006, 780526326000007, 780526326000008, 780526326000009, 780526326000010, 780526326000011, 780526326000012, 780526326000013, 780526326000014, 780526326000015, 780526326000016, 780526326000017, 780526326000018, 780526326000019, 780526326000020, 780526326000021, 780526326000022, 780526326000023, 780526326000024, 780526326000025, 780526326000026, 780526326000027, 780526326000028, 780526326000029, 780526326000030, 780526326000031, 780526326000032, 780526326000033, 780526326000034, 780526326000035, 780526326000036, 780526326000037, 780526326000038, 780526326000040, 780526326000041, 780526326000042, 780526326000043, 780526326000044, 780526326000045, 780526326000046, presentada por la persona solicitante a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México:



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Tamaulipas
Gobierno del Estado **Artículo 6.**

Calle Miguel Hidalgo SN, Zona Centro. C.P. 87780.
Correo electrónico: presidenciamunicipalpadilla@gmail.com
Teléfono: (835) 324 0158



**Padilla
Unido**
2024-2027

(...)

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información."

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

"Artículo 5.-

(...)

El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.

Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.

Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser



**Padilla
Unido**
2024-2027

*reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes. **En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones,** la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información."*

Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas refiere que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley General, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la presente ley y en las disposiciones jurídicas aplicables dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Esto es, que los Sujetos Obligados deben atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les sean realizadas, y proporcionar la información pública que obre en su poder, conforme al estado en que se encuentre, sin que sea necesario procesar la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; tal y como lo establece el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas vigente.

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserve, es responsable de la misma, teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se le requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular o practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados sólo se concretarán a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en





**Padilla
Unido**
2024-2027

el estado que se encuentra, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

En esa tesitura, el artículo 11 último párrafo de la Ley de la Materia dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública, siempre y cuando no se trate de información reservada o confidencial.

Con base en lo anterior, se considera que esta dependencia entrega una respuesta a los folios citados de conformidad con Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Al respecto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el artículo 129 y 135 el cual se describe a continuación:

*“Artículo 129. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición de la persona solicitante los documentos en **consulta directa, salvo la información clasificada**. En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado previo pago de derechos o que, en su caso, aporte la persona solicitante.*

...

Artículo 135. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por la persona solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá justificar el impedimento, y notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega. “ (sic)





**Padilla
Unido**
2024-2027

Así también el artículo 117 y 123 de la Ley de Transparencia Local, dispone:

*“Artículo 117. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición de la persona solicitante los documentos en **consulta directa, salvo la información clasificada.***

...

Artículo 123. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por la persona solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá justificar el impedimento, y notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega. “ (sic)

De las normatividades en cita, determinan que si la información requerida implica que el sujeto obligado debe hacer un análisis, **estudio, procesamiento o sobrepasa las capacidades técnicas para cumplir con su solicitud en los plazos establecidos**, se podrá poner a disposición la información para consulta directa.

Estando así las cosas de manera de antecedente histórico se menciona los **Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información**, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en su Capítulo Décimo los cuales establecen el procedimiento de la consulta directa, señalan lo siguiente:

*“Septuagésimo. Para el desahogo de las actuaciones tendientes a **permitir la consulta directa,** en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán observar lo siguiente:*



Tamau
Gobierno del Estado

Calle Miguel Hidalgo SN, Zona Centro. C.P. 87780.
Correo electrónico: presidenciamunicipalpadilla@gmail.com
Teléfono: (835) 324 0158



**Padilla
Unido**
2024-2027

I. Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso de que, derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto obligado determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la respuesta a la solicitud también se deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en que podrá llevarse a cabo.

III. Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo la consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el domicilio de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le permitirá el acceso;

IV. Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta de los documentos;

V. Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno;

VI. Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten necesarias para garantizar la integridad de la información a consultar, de conformidad con las características específicas del documento solicitado, tales como:

- a) Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para asegurar tanto la integridad del documento consultado, como para proporcionar al solicitante las mejores condiciones para poder llevar a cabo la consulta directa;
- b) Equipo y personal de vigilancia;
- c) Plan de acción contra robo o vandalismo;
- d) Extintores de fuego de gas inocuo;
- e) Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de los documentos o expedientes a revisar;
- f) Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a cabo la consulta directa, y
- g) Las demás que, a criterio de los sujetos obligados, resulten necesarias.

VII. Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las reglas a que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, y

VIII. Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada y motivada del Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante... " (sic)



Tamau
Gobierno del Estado



**Padilla
Unido**
2024-2027

Los lineamientos históricos citados anteriormente, señalan el procedimiento que deben de observar los sujetos obligados cuando se vayan a desahogar actuaciones tendientes a permitir una consulta directa, mismos que van a servir como referencia histórica para dicha consulta de la información que prevé esta respuesta global por el exceso a la información solicitada por el ciudadano y en los cuales se describe dicho procedimiento:

1. Lugar, día y hora para llevar a cabo la consulta de la documentación.
2. Indicar claramente la ubicación del lugar donde el solicitante podrá llevar a cabo la consulta.
3. Facilitar y dar asistencia requerida para la documentación.
4. Abstenerse de requerir al particular que acredite un interés.
5. Adoptar medidas técnicas.
6. Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de documentos.
7. Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a cabo la consulta directa.

Con base en lo expuesto, y en atención a la solicitud de acceso a la información formulada por la persona solicitante, esta (dirección o área —precisar denominación—), en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas vigente, hace de su conocimiento que se actualiza el supuesto jurídico que justifica la puesta a disposición de la información bajo la modalidad de **consulta directa**.



**Padilla
Unido**
2024-2027

Lo anterior, en razón de que la atención integral e individualizada de la solicitud interpuesta implica la ejecución de actividades materiales y técnicas consistentes en la búsqueda exhaustiva, localización, análisis, sistematización, procesamiento, clasificación e, incluso, en su caso, elaboración de versiones públicas de la información requerida, lo cual conlleva la asignación de recursos humanos y tecnológicos de carácter extraordinario. En consecuencia, dicha carga operativa resulta desproporcionada y excede las capacidades técnicas, administrativas y humanas de este sujeto obligado, imposibilitando el cumplimiento oportuno de los plazos legales establecidos en la normativa aplicable.

En ese sentido, a efecto de no vulnerar el derecho de acceso a la información y privilegiar los principios de máxima publicidad, eficiencia administrativa y disponibilidad de la información, se determina jurídicamente procedente que el acceso a la información solicitada se otorgue mediante la modalidad de consulta directa, en los términos y condiciones que para tal efecto se señalen, garantizando en todo momento el acceso efectivo a la información pública.

Una vez establecidas las bases y condiciones para el acceso a la información en la modalidad de consulta directa, este **Ayuntamiento**, en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con la normativa aplicable, procede a precisar, de manera enunciativa, las etapas técnico-administrativas que implicaría el procesamiento de la información vinculada con la solicitud de acceso a la información pública formulada por la persona solicitante, las cuales se detallan a continuación:

(PASOS O ETAPAS QUE REALIZARÁN EN CASO DE PROCESAR LA INF. SOLICITADA, LOS SIG. SON EJEMPLOS PUEDEN AGREGAR MÁS)



Gobierno del Estado

Calle Miguel Hidalgo SN, Zona Centro. C.P. 87780.
Correo electrónico: presidenciamunicipalpadilla@gmail.com
Teléfono: (835) 324 0158



**Padilla
Unido**
2024-2027

1. Revisar si la información es competencia del sujeto obligado.
2. Analizar cada solicitud interpuesta.
3. Revisar la información que está solicitando.
4. Buscar los expedientes en archivo. (los escritos libres, solicitudes de dictamen y dictamen de impacto urbano)
5. Escanear cada uno de los expedientes que contiene la información solicitada.
6. Revisar que no contengan datos personales como información confidencial.
7. En caso de ser afirmativo el numeral anterior realizar versión pública de cada uno de los expedientes. (los escritos libres, solicitudes de dictamen y dictamen de impacto urbano)
8. Acomodar cada una de las respuestas en una carpeta de forma ordenada numéricamente.
9. Poner nuevamente en su lugar los archivos y expedientes utilizados

Acto seguido, se procede a identificar y describir, de manera enunciativa, los recursos materiales, tecnológicos y humanos que resultarían necesarios para la atención y desahogo de la solicitud de acceso a la información formulada por la persona solicitante.



**Padilla
Unido**
2024-2027

(RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS QUE SE OCUPARÍA)

1. Diez servidores públicos para atender directamente la solicitud de información para entregar una respuesta en tiempo y forma.
2. Un año y seis meses de trabajo forzado en horario laboral de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde.
3. Cuatro computadoras exclusivamente para atender la solicitud de información.
4. Dos escanear multifuncional para escanear documentos que se están solicitando.
5. Una impresora en caso de realizar versiones públicas de información que sea de carácter confidencial.
6. Una copiadora de igual manera en caso de realizar versiones públicas de información que sea de carácter confidencial.
7. Un software para la realización de las versiones públicas.
8. Treinta cajas de archivo para tener la información solicitada.
9. Cinco Cartuchos de tóner en caso de solicitar copias simples o certificadas.
10. Un área exclusiva de trabajo para que los servidores públicos trabajen la respuesta a la solicitud de información.

Al respecto, la Ley de Transparencia Local vigente señala que de manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada. Asimismo, se inserta el criterio histórico como





**Padilla
Unido**
2024-2027

referencia Criterio 07/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismo que señala que la:

“Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.

De lo anteriormente señalado, se observa: Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley de Transparencia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro persona; Se entiende por consulta directa, a la prerrogativa que tiene toda persona de allegarse de información sin intermediarios; toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones; las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones.

Se presume que la información debe de existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables





**Padilla
Unido**
2024-2027

otorgan a los sujetos obligados; cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, y de manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada.

Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de la información sea la consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a la información que conste en documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales en la modalidad antes citada, previamente el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante.

En esta respuesta se adjunta la resolución del Comité de Transparencia en el cual se establece las medidas que el personal encargado de permitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que se resguarde la información clasificada como confidencial o reservada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato en el que obra. (SI LA INFORMACIÓN A CONSULTAR CONTIENE DATOS PERSONALES HAY QUE ANEXAR EL PÁRRAFO





**Padilla
Unido**
2024-2027

ANTERIOR Y REALIZAR EL ACTA Y RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA)

De lo anterior y en aras de satisfacer su necesidad y en franca apertura por nuestra parte, ponemos a su disposición dicha consulta directa. Lo anterior se encuentra fundamentado en los **artículos 117 y 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas** y que a continuación se cita:

***“Artículo 117.** De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición de la persona solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.*

...

***Artículo 123.** El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por la persona solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá justificar el impedimento, y notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega. “ (sic)*

Toda vez que lo que Usted solicita representa una carga importante de trabajo administrativo y operacional que requiere de recurso humano y material dedicado exclusivamente a la atención de la solicitud de información, aunado a que este sujeto obligado cuenta con una plantilla limitada de personal, por tal motivo ponemos a su disposición los archivos físicos que contienen la información que solicita, misma que es resguardada por esta dependencia, a fin de que pueda consultar la información solicitada.



**Padilla
Unido**
2024-2027

(AQUÍ SE PLASMA EL DOMICILIO OFICIAL, FECHA Y HORA Y QUIEN LO ATENDERÁ PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA DIRECTA)

*Por lo tanto, lo podemos recibir en el domicilio de la (3 y 4 Hidalgo Municipio de Padilla, Tamaulipas), el próximo día 24 de julio del año 2026, a las once horas, con cero minutos (11:00 am) en donde será atendido por C. Miriam Paola Sena Garcia, Jefa de Unidad de Transparencia y C. **Monica**, quien lo atenderá en dicha consulta de los expedientes, por lo cual será necesario que se presente con el número de folio de su solicitud o con copia de su acuse para atenderlo y acate las instrucciones del servidor público que lo va atender siempre actuando con el debido respeto, ética profesional y abstenerse a conocer la información confidencial o reservada.*

En caso de solicitarse copias simples o certificadas, resulta procedente atender al contenido del artículo septuagésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, el cual regula el supuesto relativo a la expedición de copias de la información, ya sea de manera total o parcial; por lo que, para mayor precisión y sustento jurídico, se transcribe a continuación el precepto legal aplicable:

“Septuagésimo tercero. Si una vez consultada la versión pública de la documentación, el solicitante requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma en otra modalidad, salvo impedimento justificado, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud de información.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples.” (sic)



A efecto de robustecer lo anteriormente expuesto, resulta procedente traer a colación el contenido del artículo 131 de la Ley de Transparencia y

Calle Miguel Hidalgo SN, Zona Centro, C.P. 87780.
Correo electrónico: presidenciamunicipalpadilla@gmail.com
Teléfono: (835) 324 0158



**Padilla
Unido**
2024-2027

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, el cual establece que los costos derivados de la reproducción, envío o certificación de la información deberán cubrirse previamente a su entrega, conforme a las cuotas previstas en la legislación hacendaria aplicable; asimismo, prevé la gratuidad cuando la información no exceda de veinte hojas simples y la posibilidad de exceptuar el pago atendiendo a las circunstancias socioeconómicas de la persona solicitante, por lo que, para mayor sustento jurídico, se transcribe a continuación el artículo en cita:

“Artículo 131. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; II. El costo de envío; y III. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda. Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas vigente, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo, se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que la persona solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicita. Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, deberán establecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas de la persona solicitante.” (sic)

(PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LA UMA A LOS PRECIOS POR HOJA SIMPLE O CERTIFICADA)



Para tal efecto y de conformidad con el artículo citado anteriormente, en que se establece que las primeras 20 fojas en copia simple se entregarán de



**Padilla
Unido**
2024-2027

manera gratuita, debiendo cubrir el costo correspondiente por el excedente, conforme a las tarifas vigentes, siendo estas de \$3.39 (tres pesos con treinta y nueve centavos) por copia simple y \$5.65 (cinco pesos con sesenta y cinco centavos) por copia certificada.

En el cual quedará establecido de la siguiente manera:

De las copias de los Dictámenes y/o solicitudes de dictámenes respecto de los años **XXXXXXXXXX** Disponibles en la Dirección 3 y 4 Hidalgo municipio de Padilla, Tamaulipas.

- a) El conteo físico de los documentos solicitados, se informa que en su totalidad constan de: 15000 hojas
- b) En atención al artículo 131 de la ley de la materia, la entrega de no más de 20 fojas no tiene costo, por lo que se deberá descontar del total de las mismas, dado como resultado la cantidad de: 1400 hojas.
- c) La cantidad específica se obtiene de la multiplicación del número total de hojas por el costo de cada una, por lo que se desarrolla de la siguiente manera:

Versión Pública en copia simple:

- Número total de hojas a entregar: 1400
- Costo por hoja: \$3.39 (tres 39/100 pesos m.n.) (resultado de obtener el 3% del valor diario de la UMA \$**113.14** (ciento trece 14/100 m.n.)
- Total a pagar: \$4,779.90 (cuatro mil setecientos setenta y nueve pesos m.n)

Versión Pública en copia certificada:

- Número total de hojas a entregar: 1400





**Padilla
Unido**
2024-2027

- Costo por hoja: \$5.65 (cinco 65/100 pesos m.n.) (resultado de obtener el 5% del valor diario de la UMA \$113.14 (ciento trece 14/100 m.n.)
- Total a pagar: \$4,779.90 (cuatro mil setecientos setenta y nueve pesos m.n)

Una vez establecido lo anterior y en caso de que el ciudadano requiera realizar el pago correspondiente si es su deseo solicitar copias cuando acuda a la consulta directa se realizará el procedimiento del pago antes descrito.

Es de precisarse que este sujeto obligado presenta una limitación en su capacidad operativa, derivada de una plantilla de personal insuficiente, lo cual incide de manera directa en la atención de la solicitud de acceso a la información formulada por la persona solicitante. En ese sentido, se actualiza una imposibilidad material y técnica para generar y proporcionar la información en la modalidad requerida, así como para cumplir con los plazos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas vigente.

Lo anterior, en virtud de que la atención de la solicitud implica el desarrollo de actividades técnicas y administrativas consistentes en la búsqueda exhaustiva, análisis, procesamiento y sistematización de la información, lo que conlleva una carga de trabajo extraordinaria que excede las capacidades humanas, materiales y tecnológicas de este sujeto obligado, actualizándose así un supuesto de imposibilidad operativa para su desahogo en los términos planteados.



Una vez dicho lo anterior este sujeto obligado tomó esta medida de respuestas oportuna para prevalecer el derecho de acceso a la información



**Padilla
Unido**
2024-2027

pública que es amparado por el derecho fundamental a la libertad de expresión. Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también conocida como Pacto de San José; en el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana.

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. - Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”

Es notable que el derecho de acceso a la información ha ido evolucionado a tal punto que la información exigible no solamente se limita a la información general sobre la gestión de los recursos públicos por parte del Estado, sino también a la información específica y útil para facilitar la toma de decisiones por parte de los ciudadanos en materia de educación, salud, seguridad, actividades económicas y políticas, entre otras. En ese sentido, es posible afirmar que la gestión del gasto público esto con el fin de cumplir con el principio de austeridad de nuestro gobierno.

Sirva de sustento la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro “TÉRMINOS PROCESALES PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.





**Padilla
Unido**
2024-2027

“Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.”

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.”

Por ello, este sujeto obligado realizó todo lo conducente para entregar una respuesta a la solicitud de información realizada por el particular tutelando siempre los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los **artículos 4, 15 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del**



**Padilla
Unido**
2024-2027

Estado de Tamaulipas, en la que establece lo que continuación se transcriben:

“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley General, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la presente ley y en las disposiciones jurídicas aplicables dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

La información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional conforme a los términos establecidos por esta Ley.

Artículo 15. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para garantizar el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.

Los entes públicos darán a conocer en la página de internet que tengan establecida las respuestas otorgadas a las solicitudes de información que reciban.

La obligación de los entes públicos de proporcionar información pública no comprende la preparación o procesamiento de la misma ni su presentación en la forma o términos planteados por el solicitante.”

Artículo 119. Los sujetos obligados deberán otorgar los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas o electrónicas de la información con la que cuenten o del lugar donde se encuentre, sin necesidad de elaborar documentos adicionales para atender las solicitudes de acceso a información.

...

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.” (sic)



**Padilla
Unido**
2024-2027

Se inserta criterio histórico como referencia a lo antes citado **SO/003/2017**, el cual se transcribe a continuación:

***“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.*”**

A efecto de robustecer la motivación y fundamentación de lo previamente expuesto, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 8, fracción III, así como en el artículo 15, párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas vigente, de cuya interpretación sistemática se desprende lo siguiente:

El artículo 8, fracción III, establece el principio de **documentación**, conforme al cual los sujetos obligados deben garantizar el acceso a la información contenida en los documentos que obren en sus archivos o que estén obligados a generar en el ejercicio de sus atribuciones, atendiendo a las características físicas de la información o del lugar en que se encuentre, sin que ello implique la elaboración de documentos *ad hoc* para atender solicitudes específicas.

Por su parte, el artículo 15, párrafo cuarto, dispone expresamente que la obligación de los entes públicos de proporcionar información pública no





**Padilla
Unido**
2024-2027

comprende la preparación, procesamiento ni la presentación de la misma en la forma o términos planteados por la persona solicitante.

En ese sentido, y en congruencia con lo previamente señalado, la atención de la solicitud en los términos requeridos implicaría necesariamente la realización de actividades de procesamiento, sistematización y adecuación de la información que no se encuentra previamente generada bajo dichas características, lo cual excede el alcance de las obligaciones legales de este sujeto obligado.

Por lo anterior, se actualiza un impedimento jurídico y material para proporcionar la información en la modalidad solicitada, resultando procedente orientar el acceso a la misma conforme a las condiciones en que ésta obra en los archivos de este sujeto obligado, privilegiando en todo momento el derecho de acceso a la información dentro del marco normativo aplicable.

De los artículos que se citan, se entiende que el sujeto obligado no tiene la obligación de preparar la información o procesarla de la manera planteada por el solicitante, así como deberá proporcionar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones.

Por lo tanto, cabe resaltar que se llevaron a cabo las acciones técnicas necesarias para entregar la información, sin embargo, este sujeto obligado no se encuentra obligado al procesamiento de la información, mediante la elaboración de documentos ad hoc, para proporcionarle en la manera que el ciudadano lo solicita.

Le envió un cordial saludo y quedo atenta.



**Padilla
Unido**
2024-2027

ATENTAMENTE

C. Miriam Paola Sena García.
Jefa de la Unidad de Transparencia